

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2603/2543

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรวดสยาม กับพวก

จังหวัดสุรินทร์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/12, มาตรา 193/34, มาตรา 602

โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด โจทก์ที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีวัตถุประสงค์หลายอย่างรวมทั้งรับเหมาประมูลงานก่อสร้างและงานด้านวิศวกรรมโยธาทุกชนิด โจทก์ทั้งสองจึงเป็นผู้ประกอบการค้า สิทธิเรียกร้องเอาค่าของที่ได้ส่งมอบหรือค่าการงานที่ได้ทำจึงมีอายุความ 2 ปี และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/12 อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป และมาตรา 602 กำหนดให้สินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำ โจทก์ทั้งสองจึงอาจบังคับสิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างได้นับแต่วันที่ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและได้ส่งมอบงานแล้ว ถือเป็นวันเริ่มต้นนับอายุความ มิใช่ถือเอาวันที่ผู้ว่าจ้างปฏิเสธไม่อนุমัติการเบิกจ่ายเงินให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นวันเริ่มต้นนับอายุความ

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2528 จำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลได้ว่าจ้างโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีโจทก์ที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ สร้างถนนน้ำล้นผ่าน อันเป็นโครงการสร้างงานในชนบท (กสข.) โดยใช้ชื่อ

โครงการว่า "โครงการสร้างถนนน้ำล้นผ่าน" หน่วยงานดำเนินการคือ สมาตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะกรรมการสภาตำบลน้ำเขียวเป็นตัวแทนเข้าทำสัญญาว่าจ้างเหมาโจทก์ทั้งสองดังนี้คือ จ้างเหมาเครื่องจักรกลสร้างถนนดินและค่าหินลูกรังผิวจราจรเป็นเงิน 35,500 บาท ซึ่งโจทก์ทั้งสองได้มอบเช็คจำนวนเงิน 1,775 บาท ให้คณะกรรมการสภาตำบลน้ำเขียวเป็นหลักประกัน ค่าลงหินลูกรังพร้อมบดอัดเป็นเงิน 3,960 บาท ซึ่งโจทก์ทั้งสองได้มอบเช็คจำนวนเงิน 148 บาท ให้คณะกรรมการสภาตำบลน้ำเขียวเป็นหลักประกันและโจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 82,000 บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2528 โจทก์ทั้งสองได้ดำเนินการสร้างถนนน้ำล้นผ่านดังกล่าวเสร็จสิ้นและส่งมอบงานให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2528 โดยมีนายคำ บุญเปลื้อง ประธานสภาตำบลน้ำเขียวกับกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยเป็นผู้ลงชื่อตรวจรับมอบงาน ต่อมาประธานสภาตำบลน้ำเขียวได้เสนอเรื่องเบิกเงินตามโครงการต่อนายอำเภอรัตนบุรีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการสร้างงานในชนบทระดับอำเภอ (กสอ.) และเป็นตัวแทนของจำเลย แต่นายอำเภอไม่อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน โดยอ้างว่าโครงการสร้างถนนน้ำล้นผ่านได้ถูกยกเลิกและได้ส่งเงินคืนจำเลยแล้ว ให้โจทก์ทั้งสองติดต่อกับจำเลยด้วยตนเอง โจทก์ทั้งสองจึงทราบเรื่องโครงการถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2528 ต่อมาวันที่ 19 กันยายน 2528 โจทก์ทั้งสองจึงขอถอนหนังสือเบิกเงินที่ประธานสภาตำบลน้ำเขียวได้เสนอต่อนายอำเภอรัตนบุรีเพื่อจะติดต่อขอเบิกเงินกับจำเลยด้วยตนเอง แต่จำเลยไม่ยอมชำระเงินให้โจทก์ทั้งสอง ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินค่าจ้างเหมาเป็นเงิน 121,460 บาท และเงินจำนวน 1,923 บาท ที่โจทก์ทั้งสองได้วางเป็นประกันไว้ รวมเป็นเงิน 123,383 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี คิดเป็นดอกเบี้ย 46,268 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,651 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน

169,651 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 123,383 บาท นับ
ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ทั้งสองและไม่เคยได้รับหลัก
ประกันใด ๆ จากโจทก์ทั้งสอง จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิฟ้อง
คดีโจทก์ทั้งสองขาดอายุความแล้ว คำฟ้องโจทก์เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ
ที่โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์เป็นเงิน 82,000 บาท เป็นฟ้องที่
เคลือบคลุม โจทก์ทั้งสองทำงานที่จ้างไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญา จึงเป็นฝ่าย
ผิดสัญญา คณะกรรมการสภาตำบลได้บอกยกเลิกสัญญาและส่งเงินคืนคลังจังหวัดซึ่ง
โจทก์ทั้งสองทราบดีและไม่ตั้งใจเรียกร้องเงินดังกล่าว โจทก์ทั้งสองได้ทำหนังสือขอ
ถอนเรื่องเบิกเงินแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 169,651 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 123,383 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 14 กันยายน
2538) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ทั้งสองฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีโจทก์ทั้ง
สองขาดอายุความหรือไม่ การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจำต้องถือ
ตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ว่า จำเลย
ทำสัญญาจ้างเหมาโจทก์ทั้งสองสร้างถนนน้ำล้นผ่าน โดยทำสัญญาเป็นใบสั่งจ้างค่า

หินลูกรังพร้อมบดอัดจำนวน 33 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 3,960 บาท ตามเอกสาร
หมาย จ.3 ใบสั่งจ้าง ค่าจ้างเครื่องจักรกลสร้างถนนดินและค่าหินลูกรังผิวจราจร 4 x
500 x 0.10 ปริมาตรดิน 200 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 35,500 บาทตามเอกสาร
หมาย จ.4 และใบสั่งซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการเป็นเงิน 82,000
บาท ตามเอกสารหมาย จ.5 สัญญาจ้างเอกสารหมาย จ.3 และจ.4 ระบุว่าเงินค่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่องานแล้วเสร็จ ส่วนใบสั่งซื้อเอกสารหมาย จ.5 ระบุว่าจะจ่ายเงินค่า
สิ่งของให้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับมอบสิ่งของครบถ้วนแล้ว ซึ่งสัญญา
จ้างเอกสารหมาย จ.3 ตามใบตรวจรับพัสดุเอกสารหมายจ.15 ว่า จำเลยได้รับสิ่งของ
ครบถ้วนทุกประการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2528 สัญญาจ้างเอกสารหมาย จ.4
ตามใบตรวจรับงานจ้างเอกสารหมาย จ.8 และจ.9 ระบุว่า โจทก์ได้ทำเสร็จเรียบร้อย
ทุกประการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2528 และสัญญาจ้างเอกสารหมาย จ.5 ตามใบ
ตรวจรับพัสดุเอกสารหมาย จ.14 ระบุว่า จำเลยได้รับสิ่งของทั้งหมดครบถ้วนทุก
ประการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 เห็นว่า สัญญาทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น
เป็นสัญญาซึ่งโจทก์ทั้งสองตกลงรับทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่จำเลย และ
จำเลยตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการงานที่ทำนั้น โดยโจทก์ทั้งสองเป็นผู้
จัดหาสัมภาระและเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ทำการงานให้สำเร็จนั้นจึงเป็นสัญญาจ้าง
ทำของ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34(1) กำหนดอายุความ
สิทธิเรียกร้องค่าจ้างทำของไว้มีกำหนด 2 ปี ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ทั้งสองมิใช่ผู้
ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม ผู้ประกอบหัตถกรรม ผู้ประกอบศิลปอุตสาหกรรม
หรือช่างฝีมือแต่อย่างใด โจทก์ทั้งสองได้รับจ้างจำเลยในฐานะผู้รับเหมาและรับจ้างทำ
ของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 เมื่อโจทก์ทั้งสองฟ้องให้
จำเลยชำระค่าสินจ้างซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ซึ่งมีกำหนด 10 ปีนั้น เห็น
ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด โจทก์ที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้

จัดการ มีวัตถุประสงค์หลายอย่างรวมทั้งรับเหมาประมูลงานก่อสร้างและงานด้าน
วิศวกรรมโยธาทุกชนิดตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 โจทก์ทั้งสองจึงเป็นผู้
ประกอบการค้าตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
193/34(1) สิทธิเรียกร้องเอาค่าของที่ได้ส่งมอบหรือค่าการงานที่ได้ทำจึงมีอายุความ
2 ปี มิใช่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ดังที่โจทก์ฎีกาแต่
อย่างใดไม่ ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า เมื่อโจทก์ทั้งสองได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา
จ้างและได้ส่งมอบงานแล้ว นายอำเภอรัตนบุรีได้ปฏิเสธไม่อนุ้มัติการเบิกจ่ายเงินให้
แก่โจทก์ทั้งสองเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2528 โดยอ้างว่าโครงการถูกยกเลิกแล้ว ได้
ส่งเงินกลับคืนให้จำเลยไปแล้ว จึงถือว่าโจทก์ทั้งสองถูกโต้แย้งสิทธิในวันที่ 18
กันยายน 2528 อายุความจึงเริ่มนับแต่วันนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 193/12 อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้
เป็นต้นไป และตามมาตรา 602 กำหนดให้สินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำ
โจทก์ทั้งสองจึงอาจบังคับสิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างได้นับแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2528
วันที่ 15 พฤษภาคม 2528 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ตามลำดับ จึงถือเป็นวัน
เริ่มต้นนับอายุความมิใช่ถือเอาวันที่นายอำเภอรัตนบุรีปฏิเสธไม่อนุ้มัติการเบิกจ่าย
เงินให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นวันเริ่มต้นนับอายุความ คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องเมื่อวันที่ 14
กันยายน 2538 พันกำหนด 2 ปี นับแต่วันรับมอบการงานที่ทำ คดีโจทก์ทั้งสองจึง
ขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-พิชิต คำแฝง-สมศักดิ์ เทวรักษกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ